

1501462-94.2020.8.26.0040

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 12 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 5,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 140/142).

Recebida a denúncia (fls. 150).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como foi decretada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501462-94.2020.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501462-94.2020.8.26.0040

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Vistos.

JEAN CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, em 24 de junho de 2020, por volta das 18 horas, na Rua Adolfo Tomás de Aquino, nº 430, Centro, na cidade de Motuca/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 5,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 140/142).

Recebida a denúncia (fls. 150).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como foi decretada a revelia do réu (fls. 176).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição em razão da fragilidade probatória.

No mesmo sentido foram as alegações finais da Defesa.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente, uma vez que não há prova suficiente para tanto. De fato, havendo pleito de absolvição pelo representante do Ministério Público, incabível qualquer análise do quadro probatório para um eventual decreto condenatório.

Nessa esteira, o artigo 385 do Código de Processo Penal não se encontra em consonância com o sistema acusatório e com a imparcialidade do magistrado, tratando-se de um apego do legislador ao sistema inquisitivo, restando claro, portanto, que tal artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Assim, sendo a titularidade da ação penal exclusiva do Ministério Público, e havendo pedido de absolvição ao final, de rigor é o acolhimento de sua manifestação.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, e, via de consequência, ABSOLVO o acusado JEAN CARLOS DA SILVA, qualificado no auto, das imputações que lhes foram dirigidas, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

Arbitro os honorários advocatícios do defensor nomeado pelo convênio entre a OAB e Defensoria no valor máximo previsto para a espécie, expedindo-se as certidões oportunamente.

Oportunamente, archive-se.

P.I.C.

Americo Brasiliense, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA